

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 913/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายประสิทธิ์ ธัญชัย กับพวก

จำเลย

นางบัวทอง บุญสละ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ตั้งใจที่จะฎีกาต่อไปจึงขอถอนฎีกา
โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 109)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7,15,66,102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ลงโทษ
ฐานจำหน่ายเฮโรอีน จำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 3ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 3 มี
กำหนด 33 ปี 4 เดือนของกลางริบ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 92 แผ่นที่ 2,98แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความและให้ศาลชั้น
ต้นออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 3 ด้วย

อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความและให้ศาลชั้น
ต้นออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 3 ด้วย

(จำนาง นิยมวิภาต-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>